

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 87/2531

พนักงานอัยการ กรมอัยการ

โจทก์

นายเคน มุงคุณ ผู้ประกัน

ผู้ร้อง

นายไต้เม้ง แซ่ก้ง

จำเลย

นายเคน มุงคุณ ผู้ประกัน ผู้ร้อง

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ป.วิ.อ. มาตรา 15

ความว่า ผู้ร้องฎีกา มีมูลที่ศาลฎีกาจะวินิจฉัยเปลี่ยนแปลงคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ได้ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ พนักงานอัยการ กรมอัยการ ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว(อันดับ 26)

สืบเนื่องจากศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวในระหว่างพิจารณา โดยมีผู้ร้องเป็นผู้ประกัน ในราคาประกัน 110,000บาท ต่อมาผู้ร้องผิดสัญญาประกันศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ปรับนายประกันตามสัญญาประกัน ฯลฯ

ผู้ร้องอุทธรณ์คำสั่ง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 28,26)

ผู้ร้องได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์(อันดับ 19 แผ่นที่ 9)

คำสั่ง

พิจารณาแล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา

พิจารณาแล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา

(เสียม ทวีชัยการ-สุชาติ จิระชาติ-คำนิ่ง อุไรรัตน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ